

LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ORDEN GENERAL

Núm. 42.331

Lunes 15 de Abril de 2019

Página 1 de 3

Normas Generales

CVE 1575320

MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA

APRUEBA RECTIFICACIÓN DE DECRETO DE ACTUALIZACIÓN Y
MODIFICACIÓN AL PLAN REGULADOR COMUNAL DE MONTE PATRIA

Núm. 3.534.- Monte Patria, 12 de marzo de 2019.

Vistos:

- La Constitución Política de la República;
- La Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado;
- Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, en materia de gestión municipal, publicada en el Diario Oficial con fecha 3 de mayo de 2000;
- Lo establecido en la ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado;
- Decreto alcaldicio N° 20.433 de fecha 12 de diciembre de 2018, que aprueba el presupuesto municipal para el año 2019;
- El decreto alcaldicio N° 14.729 de fecha 6 de diciembre de 2016, que aprueba la asunción de Alcalde y Concejo periodo 2016-2020;
- Lo dispuesto en los artículos 41 al 45 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones;
- Los artículos 2.1.10 y 2.1.11, de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones;
- La ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente y sus modificaciones;
- Carta N° 452 del 10 de noviembre de 2016, emitida por la Concesionaria Aguas del Valle dirigida a la Municipalidad de Monte Patria mediante la cual presenta observación en el marco de la tramitación PRC Monte Patria sobre usos Zona Equipamiento 5 (ZE5);
- Carta N° 256, de fecha 25 de julio de 2017, emitida por la Concesionaria Aguas del Valle, dirigida al Seremi de Vivienda y Urbanismo Región de Coquimbo, mediante el cual consulta sobre solicitud de revisión a la denominación de infraestructura sanitaria en la Zona de Equipamiento 5 (ZE5);
- Ordinario N° 1231, de fecha 31 de julio de 2017, emitido por la Seremía de Vivienda y Urbanismo, a través del cual requiere a la Dirección de Obras de Monte Patria, se pronuncie sobre presentación realizada por la concesionaria Aguas del Valle;
- Ordinario N° 105/2017 del 3 de agosto de 2017, emitido por el Director de Obras Municipales de Monte Patria, quien se pronuncia sobre observación formulada por la Concesionaria Aguas del Valle;
- Acuerdo de Concejo adoptado en sesión ordinaria N° 27 de fecha 22 de agosto de 2017;
- Carta N° 3 de fecha 2 de enero de 2016, emitida por la Concesionaria Aguas del Valle, dirigida a la Municipalidad de Monte Patria, solicitando corregir y aclarar uso de suelo asociado la infraestructura sanitaria zona ZE5;
- Ordinario externo N° 119 del 10 de enero de 2019, emitido por el Director Jurídico de la Municipalidad de Monte Patria, requiriendo pronunciamiento a la Seremía de Vivienda y Urbanismo sobre aplicación artículo 62 ley 19.880 para corregir uso suelo zona ZE5;
- Ordinario N° 169 de fecha 30 de enero de 2019, emitido por la Seremía de Vivienda y Urbanismo mediante el cual se pronuncia respecto error emisión decreto 10.156 de fecha 28 de junio de 2018, referido a los usos señalados para la Zona ZE5;
- Decreto Alcaldicio número 10.156 de fecha 28 de junio de 2018 que aprueba Actualización y Modificación al Plan Regulador Comunal de Monte Patria;
- En uso de las facultades inherentes a mi cargo, y

CVE 1575320

Director: Juan Jorge Lazo Rodríguez
Sitio Web: www.diarioficial.clMesa Central: +562 2486 3600 Email: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Considerando:

- 1.- Que con fecha 3 de agosto de 2018, se publica en el Diario Oficial el decreto alcaldicio número 10.156 de fecha 28 de junio de 2018 que aprueba la Actualización y Modificación al Plan Regulador Comunal de Monte Patria. Que el citado decreto alcaldicio 10.156 se incluyó en forma íntegra la ordenanza local del Plan Regulador Comunal, todo ello al tenor de lo establecido en el artículo en el artículo 2.1.4 del DS (V. y U.) N° 47 que establece la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
- 2.- Que con fecha 3 de enero de 2019 se recepcionó solicitud de don Andrés Nazer Vega, Gerente Regional Aguas del Valle S.A., en la cual se requiere corregir mediante facultad contenida en el artículo 62 de la ley 19.880, un pasaje específico del Plan Regulador Comunal vigente de Monte Patria, relacionado con los usos de suelo asociados a la infraestructura sanitaria correspondiente a la Zona de equipamiento 5 (ZE5), fundando su petición en el acuerdo emitido por el Concejo Municipal en sesión ordinaria N° 27, de fecha 22/08/2017, mediante el cual, el citado órgano colegiado acordó por unanimidad de sus integrantes presentes en la sesión, aprobar observación presentada por la empresa Aguas del Valle, respecto a la Zona de Equipamiento 5 (ZE5), incorporando dentro del uso de suelo de infraestructura, Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas.
- 3.- Que la Municipalidad de Monte Patria, en vista del requerimiento de la empresa concesionaria Aguas del Valle y por oficio N° 119 del 10 de enero de 2019, solicitó un pronunciamiento ante la Seremía del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, servicio que mediante ordinario 169, de fecha 10 de enero de 2019 emite pronunciamiento señalando que al tenor de la facultad contenida en la ley 19.880 en el artículo 62 y dado la aprobación previa del Concejo Municipal que acogió la observación formulada por la Concesionaria Aguas del Valle referido a la incorporación al uso de suelo asociado para la Zona de Equipamiento E5 el de "Planta de Tratamiento de Aguas Servidas", corresponde se corrija lo indicado en el decreto alcaldicio N° 10.156, el que contiene la ordenanza del plan regulador comunal, corrigiendo los usos suelos para la Zona Equipamiento ZE5.
- 4.- Que según lo dispone el artículo 62 de la ley N° 19.880 –sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado–, en cualquier momento, la autoridad administrativa que hubiere dictado una decisión que ponga término a un procedimiento podrá, de oficio o a petición del interesado, aclarar los puntos dudosos u oscuros y rectificar los errores de copia, de referencia, de cálculos numéricos y, en general, los puramente materiales o de hechos que aparecieren de manifiesto en el acto administrativo.
- 5.- Que en el resuelvo 3 del decreto alcaldicio N° 10.156, en que se transcribe el texto íntegro de la ordenanza del Plan Regulador Comunal de Monte Patria, se observa que en las Zonas de Equipamientos, Actividades Productivas e Infraestructura, en específico para la Zona de Equipamiento 5 (ZE5) se estableció dentro de la infraestructura sanitaria sólo el uso de suelo para planta de distribución de agua potable, en circunstancias que, según lo aprobado por el Concejo Municipal, debía considerarse de igual forma las plantas de tratamiento de aguas servidas, equívoco que corresponde salvar y/o rectificar.

Decreto:

1. Rectifíquese resuelvo 2 del decreto alcaldicio N° 10.156, en el cual promulga y aprueba Ordenanza Plan Regulador Comunal, modificando el artículo 9 de la citada ordenanza referido en específico a las Zonas de equipamientos, actividades productivas e infraestructura en el sentido siguiente:

A. Donde dice Zona Equipamiento 5 (ZE5):

USOS DE SUELO PERMITIDOS

Infraestructura	Sanitaria	Plantas de distribución de Agua Potable.
-----------------	-----------	--

Debe decir: Zona de Equipamiento 5 (ZE5)

Infraestructura	Sanitaria	Planta de distribución de Agua Potable, Planta Tratamiento de Aguas Servidas.
-----------------	-----------	---

B. Elimínese del cuadro USOS DE SUELO PROHIBIDOS, la fila correspondiente a:

Infraestructura	Sanitaria	Planta Tratamiento de Aguas Servidas
-----------------	-----------	--------------------------------------

2. Publíquese el presente decreto alcaldicio en el Diario Oficial de la República de Chile y en la página web del Municipio conforme al artículo 12 de la ley 18.695 y en actos con efectos sobre terceros según artículo 7 de la ley 20.285.

Anótese, comuníquese y archívese.- Camilo Ossandón Espinoza, Alcalde.- Pablo Barrantes Díaz, Secretario Municipal, Ministro de Fe.

